

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים: חברי הכנסת
עאידה תומא סלימאן
איימן עודה
יוסף עטאונה
עופר כסיף
אחמד טיבי

פ/414/25

הצעת חוק עבודת נשים (תיקון – תקופת לידה והורות לנשים בעבודה פיזית קשה), התשפ"ג–2022

1. תיקון סעיף 6 בחוק עבודת נשים, התשי"ד–1954¹, בסעיף 6(ב)(1), אחרי "אחרי יום הלידה" יבוא "ולעניין מי שעובדת בעבודה פיזית קשה – שלושים שבועות ומתוכם שבועיים לפחות יהיו לפני יום הלידה המשוער; לעניין זה, "עבודה פיזית קשה" – עבודה המצריכה מאמץ והפעלת כוח ועומדת בתנאים שקבע השר."

דברי הסבר

חוק עבודת נשים, התשי"ד–1954 (להלן – החוק) קובע כי תקופת הלידה וההורות תהיה בת עשרים ושישה שבועות. החוק מאפשר לעובדת להתחיל את תקופת הלידה וההורות שבעה שבועות לפני מועד הלידה המשוער ושאר התקופה תנוצל אחרי הלידה. חלק מהעבודות במשק קשות מבחינה פיזית ודורשות הפעלת כוח, למשל עבודה בבתי חולים, עבודת ניקיון ועבודות מסוימות בסופר-מרקטים. ככל שההיריון מתקדם, הקושי גובר. מטרת הצעת החוק היא להגן על הנשים והעובדים מנזק פיזי אפשרי בשל עבודה פיזית קשה, בנוסף לעובדה שאישה בהיריון מתקשה פיזית בעבודות הללו. לפיכך, מוצע להאריך את תקופת הלידה וההורות לגבי אישה שעובדת בעבודה פיזית קשה לשלושים שבועות, מהם שבועיים לפחות יהיו לפני יום הלידה. בנוסף, מוצע להטיל על משרד הכלכלה והתעשייה לגבש הנחיות ברורות, כולל תיחום תחומי התעסוקה שיוגדרו כעבודות פיזיות קשות לנשים בחודשי הריון מתקדמים. הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן וקבוצת חברי הכנסת (פ/1253/23) ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן וקבוצת חברי הכנסת (פ/851/24) ועל ידי חברת הכנסת נעמה לזימי (פ/2485/24). הצעת החוק זהה לפ/851/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום

¹ ס"ח התשי"ד, עמ' 154.

כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)